

Programme de conformité LRPCFAT

9567-0048 Québec inc. — 60sec-Paiement

Pièce jointe à la demande d'enregistrement d'un fournisseur de services de paiement

Banque du Canada — section 16 · Programme établi en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Demandeur : 9567-0048 Québec inc., NEQ 1182124850, 102 chemin Miltimore, Sutton (Québec) J0E 2P0

Nom commercial : 60sec-Paiement

Cadre dirigeant : Yves Perron, président-directeur général — y@le102.ca — 514-885-9351

Agent de conformité : M^e Marc Lemieux, externe aux opérations

Date prévue de lancement : 1^{er} avril 2027

Version : 1.0 — 8 septembre 2026

Le présent programme est établi en application du paragraphe 156(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Il est joint à la demande d'enregistrement auprès de la Banque du Canada parce que les deux régimes se recoupent : la même plateforme, les mêmes abonnés et les mêmes opérations y sont décrits. Il ne remplace pas l'inscription auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, ni le permis exigé au Québec.

1. L'assujettissement du demandeur

Un programme de conformité n'a de sens que si l'on sait à quel titre on y est tenu. Le demandeur expose donc d'abord son analyse.

1.1 L'activité exercée

Le demandeur exploite une plateforme qui **encaisse** des sommes sur le compte bancaire des clients payeurs de ses abonnés, les **détient** dans un compte en fiducie, puis les **décaisse** vers des fournisseurs, des créanciers, des organismes gouvernementaux et des employés. Cette activité correspond à la remise ou à la transmission de fonds au sens de la Loi.

1.2 Pourquoi l'exception applicable au traitement de paiement ne joue pas

Le Centre d'analyse écarte de la définition d'entreprise de services monétaires l'intermédiaire qui reçoit une instruction de paiement entre un payeur et un bénéficiaire fournissant des biens ou des services, lorsque cet intermédiaire se borne au traitement technique et ne contrôle pas les fonds. Le demandeur estime ne pas pouvoir s'en prévaloir, pour trois raisons qu'il énonce plutôt que de les taire.

Condition de l'exception	Situation du demandeur
L'intermédiaire ne contrôle pas les fonds	Non satisfaite. Les fonds reposent dans un compte en fiducie tenu par le demandeur, et chaque abonné y détient un solde. La détention de fonds d'utilisateurs finaux est la caractéristique déterminante du service.
Le bénéficiaire fournit des biens ou des services	Non satisfaite pour une part des flux. Les décaissements comprennent la paie des employés d'un abonné et les remises gouvernementales, qui ne sont pas la contrepartie de biens ou de services fournis au payeur.
L'intermédiaire n'effectue qu'un traitement technique	Non satisfaite. Le demandeur exerce en son propre nom, sous sa marque et sa tarification, est bénéficiaire inscrit des ententes de débit préautorisé pour le compte de ses abonnés, et applique ses propres plafonds, retenues et réserves.

Conclusion. Le demandeur se considère comme une **entreprise de services monétaires** au sens de la Loi et s'inscrira au registre du Centre d'analyse avant d'offrir le service. Il se considère également assujetti au régime québécois des entreprises de services monétaires et sollicitera le permis correspondant. Aucune activité de paiement ne sera exercée avant que l'inscription fédérale et le permis provincial ne soient obtenus, comme aucune ne le sera avant l'enregistrement auprès de la Banque du Canada.

1.3 Ce que le demandeur ne fait pas

Activité	Exercée	Conséquence sur les obligations
Opérations en espèces	Non	Aucune déclaration d'opérations importantes en espèces.
Télévirements internationaux	Non	Opérations en dollars canadiens entre comptes canadiens seulement : aucune déclaration de télévirement international.

Activité	Exercée	Conséquence sur les obligations
Opérations de change	Non	—
Monnaie virtuelle	Non	Aucune déclaration d'opérations importantes en monnaie virtuelle.
Émission ou rachat de mandats et de titres négociables	Non	—
Comptes offerts à des particuliers	Non	Les particuliers n'interviennent qu'à titre de contrepartie bancaire d'une entreprise abonnée.

Ces exclusions restreignent les obligations de déclaration, non les obligations de connaissance du client, d'évaluation des risques, de tenue de documents et de déclaration d'opérations douteuses, qui demeurent entières.

2. Les éléments du programme

Paragraphe 156(1) du Règlement.

Élément exigé	Ce que le demandeur met en place	Section
Agent de conformité désigné	M ^e Marc Lemieux, externe aux opérations, doté des pouvoirs et des ressources nécessaires.	Section 3
Politiques et procédures écrites	Le présent programme et ses procédures d'application, tenus à jour et approuvés par le cadre dirigeant.	Sections 5 à 9
Évaluation des risques	Évaluation portant sur les clients, les produits et services, les canaux de distribution, la géographie et les tiers.	Section 4
Programme de formation continue	Formation préalable à tout accès, puis annuelle, avec plan écrit et registre des présences.	Section 10
Examen de l'efficacité	Examen indépendant au moins tous les deux ans, résultats remis par écrit au cadre dirigeant dans les 30 jours.	Section 11

3. L'agent de conformité

- **Désignation** — l'agent de conformité est désigné par le cadre dirigeant et sa nomination est consignée. Il est **externe aux opérations** : il n'exerce aucune fonction de préparation ou d'approbation des lots, ce qui écarte tout conflit entre le rendement commercial et la conformité.
- **Pouvoirs** — il peut exiger tout document et tout accès en lecture nécessaires à son mandat, demander la suspension des opérations d'un abonné, et s'adresser directement au cadre dirigeant et au conseil sans intermédiaire.
- **Ressources** — un budget annuel lui est affecté, distinct du budget d'exploitation, couvrant sa rémunération, la formation et l'examen d'efficacité.

- **Reddition de comptes** — il présente au cadre dirigeant un rapport annuel écrit portant sur l'état du programme, les déclarations transmises, les lacunes constatées et les mesures correctives.
- **Suppléance** — une suppléance est nommée ; une déclaration d'opération douteuse ne peut attendre le retour d'une personne.

Deux agents de conformité, deux régimes. Le présent agent de conformité répond du programme LRPCFAT. Le cadre dirigeant, lui, répond du cadre de gestion des risques opérationnels exigé par le régime de la Banque du Canada, joint à la section 11 de la demande. Les deux fonctions se renseignent mutuellement — un incident de fraude est souvent aussi un signal de recyclage — mais elles ne se confondent pas, et l'examen indépendant de chacune est distinct.

4. L'évaluation des risques

L'évaluation porte sur les cinq dimensions prévues au Règlement. Le niveau attribué commande l'intensité des mesures, non l'acceptation ou le refus d'un abonné.

Dimension	Niveau	Motif et mesures
Clients les abonnés	Moyen	Entreprises canadiennes, vérifiées avant activation. Le risque tient moins à leur identité qu'à l'usage qu'elles font de la plateforme : un abonné légitime peut prélever sans droit. Mesures : vérification d'entreprise et de propriété effective, secteurs exclus, plafonds par abonné, surveillance du taux de retour.
Produits et services	Moyen	Le débit préautorisé permet de prélever sur le compte d'un tiers : c'est la fonction la plus sensible. Le virement Interac est quasi instantané et donc moins réversible. Mesures : entente valide exigée pour chaque prélèvement, droit d'audit, plafonds par opération, par fichier et par jour, délai de retenue et réserve.
Canaux de distribution	Élevé	Le partenaire-distributeur provisionne des abonnés qu'il a lui-même recrutés : le demandeur n'a pas rencontré ces entreprises. Mesures : la vérification d'entreprise demeure exécutée par le demandeur et jamais déléguée ; le partenaire n'active aucun abonné ; contrôle par échantillon des dossiers provisionnés par chaque partenaire.
Géographie	Faible	Abonnés établis au Canada, opérations en dollars canadiens entre comptes canadiens. Aucun flux transfrontalier, aucune juridiction à risque. Mesure : refus de tout abonné dont la propriété effective se rattache à une juridiction visée par une directive ministérielle.
Entités du même groupe et tiers	Faible	Aucune filiale ni entité affiliée. Les tiers — institution parraine, partenaire de virement, hébergeur, fournisseur de vérification — ne détiennent pas de fonds pour le compte du demandeur. Mesure : ententes écrites et évaluation annuelle.

Le risque propre au modèle. Le demandeur est bénéficiaire inscrit des ententes de débit préautorisé pour le compte de ses abonnés. Il en résulte que la faute d'un abonné — prélever sur des personnes qui n'ont rien signé — se présente au système de paiement sous **l'identité d'émetteur du demandeur**. C'est ce qui justifie que la vérification d'entreprise ne soit jamais déléguée à un partenaire, et que le taux de retour soit surveillé par abonné plutôt que globalement.

L'évaluation des risques est révisée au moins annuellement, et immédiatement lors du lancement d'un nouveau produit, de l'ouverture d'un nouveau canal ou de l'ajout d'un secteur d'activité.

5. Connaissance du client

5.1 Les abonnés

Mesure	Contenu
Identification de l'entité	Dénomination, numéro d'entreprise, adresse, existence légale confirmée auprès du registre applicable, nature de l'activité.
Propriété effective	Identité des personnes physiques détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, 25 % ou plus, ainsi que des administrateurs. L'information est confirmée par une source raisonnable et consignée ; à défaut de pouvoir la confirmer, l'abonné est traité comme un risque élevé.
Représentant autorisé	Identité de la personne physique qui souscrit et de celles qui exerceront les droits de préparation et d'approbation.
Personnes politiquement exposées	Vérification à l'ouverture et périodiquement ; une correspondance entraîne l'examen par l'agent de conformité et la décision d'un dirigeant.
Sanctions	Vérification à l'ouverture puis en continu contre les listes applicables, pour l'entité, ses propriétaires effectifs et ses administrateurs.
Objet et nature de la relation	Usage prévu de la plateforme, volume et montants attendus, secteur, type de contreparties. Ces attentes servent de référence à la surveillance : un écart s'apprécie par rapport à elles.
Activation	Aucune fonction de paiement n'est activée avant que la vérification soit concluante et le compte bancaire de règlement rattaché.

5.2 Les contreparties

Les clients payeurs et les bénéficiaires ne sont pas des clients du demandeur : ils sont les contreparties de ses abonnés. Le demandeur ne leur offre aucun compte et ne les identifie pas comme des clients. Il les traite néanmoins comme des **tiers dont l'identité et le consentement doivent être documentés** : chaque prélèvement doit reposer sur une entente de débit préautorisé valide, obtenue du payeur par une méthode commercialement raisonnable de vérification d'identité, dont l'abonné conserve la preuve et dont le demandeur peut exiger la production.

5.3 Suivi continu

- La relation d'affaires avec chaque abonné fait l'objet d'un **suivi continu** : comparaison des opérations aux attentes consignées à l'ouverture, examen du taux de retour, revue périodique du dossier dont la fréquence dépend du niveau de risque.
- Un abonné classé à risque élevé fait l'objet de **mesures accrues** : revue plus fréquente, plafonds abaissés, exigence de justification de l'objet des opérations, et vérification de l'identité renouvelée.
- Tout changement de propriété effective, de secteur d'activité ou de profil d'opérations déclenche une réévaluation.

6. Les déclarations

Déclaration	Applicable	Règle appliquée
Opération douteuse	Oui	Transmise dès que possible après que les mesures prises ont permis d'établir des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération, tentée ou effectuée, est liée au recyclage ou au financement d'activités terroristes. La tentative se déclare au même titre que l'opération exécutée.
Biens appartenant à un groupe terroriste	Oui	Déclaration sans délai, et gel immédiat des opérations de l'abonné visé.
Opérations importantes en espèces	Non	Aucune opération en espèces.
Télévirements internationaux	Non	Aucun flux transfrontalier.
Opérations importantes en monnaie virtuelle	Non	Aucun service lié à la monnaie virtuelle.

Comment une déclaration se décide

1. Un signal apparaît — indicateur de la section 7, alerte de surveillance, observation d'une personne de l'exploitation, ou information reçue d'un tiers.
2. L'exploitation consigne le signal et le transmet à l'agent de conformité **le jour même**, sans l'apprécier elle-même.
3. L'agent de conformité examine le dossier, prend les mesures permettant d'établir s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner, et consigne son analyse — y compris lorsqu'il conclut à l'absence de motifs.
4. S'il y a lieu, la déclaration est transmise dès que possible, et le dossier conservé.

Interdiction de divulguer. Nul ne révèle à l'abonné, à sa contrepartie ni à quiconque qu'une déclaration d'opération douteuse a été transmise ou envisagée, ni le contenu d'une telle déclaration. Cette interdiction est expliquée en formation, parce qu'elle se heurte à un réflexe naturel : celui d'expliquer à un client pourquoi ses opérations sont suspendues. Une suspension se motive par les stipulations du contrat d'abonnement, jamais par une déclaration.

7. Indicateurs d'opérations douteuses propres à la plateforme

Aux indicateurs généraux publiés par le Centre d'analyse s'ajoutent les indicateurs suivants, tirés du fonctionnement même du service. Aucun ne vaut à lui seul : c'est leur accumulation, ou leur écart avec les attentes consignées à l'ouverture, qui déclenche l'examen.

Indicateur	Ce qu'il peut révéler
Taux de retour anormalement élevé, en particulier des contestations d'entente plutôt que des provisions insuffisantes	Prélèvements effectués sans entente valide, sur des personnes qui n'ont rien signé.

Indicateur	Ce qu'il peut révéler
Prélèvements sur des payeurs sans lien apparent avec le secteur déclaré par l'abonné	Usage de la plateforme pour une activité autre que celle déclarée.
Accélération soudaine du volume ou des montants, sans changement d'activité annoncé	Changement de contrôle de fait, ou usage du compte par un tiers.
Opérations fractionnées demeurant juste sous un plafond, ou demandes répétées de relèvement de plafond	Tentative d'éviter un seuil de contrôle.
Décaissements vers des bénéficiaires sans lien avec l'activité de l'abonné, ou vers des personnes physiques multiples	Dispersion de fonds, paie fictive.
Encaissement suivi d'un décaissement quasi intégral et immédiat, sans que l'activité l'explique	Usage du compte en fiducie comme simple point de passage.
Refus de produire les ententes de débit préautorisé lorsque le droit d'audit est exercé	Absence des ententes.
Réticence à fournir l'information sur la propriété effective, ou information changeant sans motif	Dissimulation du bénéficiaire réel de l'activité.
Abonné provisionné par un partenaire dont plusieurs autres abonnés ont déjà été suspendus	Canal de recrutement compromis.

8. Tenue de documents

Document	Conservation	Précision
Dossiers d'identification des abonnés et de propriété effective	Au moins 5 ans	À compter de la fin de la relation d'affaires.
Registres d'opérations, grand livre et paiements	7 ans	Le demandeur retient sept ans, ce qui satisfait à la fois l'exigence de la présente Loi et la piste d'audit financière décrite à la question 6.1.
Déclarations transmises et analyses ayant conclu à l'absence de motifs	Au moins 5 ans	L'analyse négative se conserve comme la déclaration : elle établit que la question a été examinée.

Document	Conservation	Précision
Évaluation des risques, formation, examens d'efficacité, approbations	Au moins 5 ans	Avec la date, la portée et l'identité de l'auteur.

Les documents sont conservés au Canada, sous une forme permettant de les fournir au Centre d'analyse dans les 30 jours d'une demande.

9. Directives ministérielles et mesures spéciales

- Le demandeur suit la publication des **directives ministérielles** et des mesures de restriction visant une juridiction ou une entité désignée, et applique les mesures prescrites dès leur entrée en vigueur.
- Aucun abonné dont la propriété effective se rattache à une juridiction visée n'est activé pendant la durée d'application d'une telle directive.
- Les listes de sanctions sont vérifiées à l'ouverture et en continu ; une correspondance entraîne le gel des opérations et le signalement aux autorités compétentes avant toute communication à l'abonné.

10. Formation continue

Élément	Contenu
Personnes visées	Toute personne ayant accès à la plateforme ou aux dossiers d'abonnés, y compris le cadre dirigeant et les ressources contractuelles.
Moment	Avant l'octroi de tout accès de production, puis au moins annuellement, et à chaque changement important du programme ou de la réglementation.
Contenu	Obligations découlant de la Loi ; méthodes de recyclage et de financement d'activités terroristes pertinentes pour un service de prélèvement et de décaissement ; indicateurs de la section 7 ; procédure de signalement interne ; interdiction de divulguer.
Forme	Plan écrit précisant les participants, les sujets, le mode de prestation et la fréquence ; registre des présences et des évaluations conservé.

11. Examen de l'efficacité

- Le programme fait l'objet d'un **examen de son efficacité au moins tous les deux ans**, la période courant à partir du début de l'examen précédent.
- L'examen est confié à une ressource **indépendante** de l'exploitation et de l'agent de conformité lui-même.
- Il porte sur les politiques et procédures, l'évaluation des risques, la formation, l'identification des abonnés, la surveillance, les déclarations et la tenue de documents, et comprend un **examen par échantillon de dossiers réels**.
- Les résultats, les lacunes constatées et les mesures correctives proposées sont remis par écrit au cadre dirigeant **dans les 30 jours suivant la fin de l'examen**.
- Le cadre dirigeant décide des mesures correctives et de leur échéance ; leur exécution est suivie jusqu'à leur clôture.

12. Inscription, permis et calendrier

Obligation	Échéance	Responsable
Inscription au registre du Centre d'analyse	Avant toute offre de service	Cadre dirigeant, avec l'agent de conformité
Renouvellement de l'inscription	Tous les deux ans	Agent de conformité
Permis québécois d'entreprise de services monétaires	Avant toute offre de service	Cadre dirigeant, avec le conseiller juridique
Approbation du programme par le cadre dirigeant	Annuelle et à chaque modification importante	Cadre dirigeant
Révision de l'évaluation des risques	Annuelle, et à tout changement de produit ou de canal	Agent de conformité
Formation	Préalable à l'accès, puis annuelle	Agent de conformité
Examen de l'efficacité	Au moins tous les deux ans	Ressource indépendante
Rapport annuel de l'agent de conformité	Annuel	Agent de conformité

Documents liés. Description des services et des processus de paiement : question 6.1. Diagrammes des processus de paiement : question 6.3. Cadre de gestion des risques opérationnels : pièce 05. Cadre de réponse aux incidents : pièce 06. Politiques de cybersécurité : pièce 07. Contrats avec les tiers : section 13.

Notes de rédaction — à retirer avant le dépôt

Point	À faire
Assujettissement	L'analyse de la section 1 est celle du demandeur. La faire confirmer par le conseiller juridique, et envisager une demande d'interprétation écrite au Centre d'analyse : c'est la conclusion dont dépend tout le reste du programme.
Régime québécois	Faire confirmer l'assujettissement au permis d'entreprise de services monétaires et le calendrier d'obtention, qui conditionne la date de lancement au même titre que l'enregistrement fédéral.
Agent de conformité	Confirmer l'acceptation du mandat par lettre, avec la description des pouvoirs, du budget et de la suppléance. Un agent nommé sans mandat écrit ne tient pas devant un examen.
Seuil de propriété effective	Le seuil de 25 % et les modalités de confirmation sont à valider auprès du conseiller juridique au regard de la version en vigueur du Règlement au moment du dépôt.
Indicateurs	Les indicateurs de la section 7 sont propres à la plateforme. Les compléter par les indicateurs publiés par le Centre d'analyse pour le secteur des entreprises de services monétaires, et les configurer effectivement dans la surveillance.
Procédures d'application	Le présent programme énonce les politiques. Les procédures d'application — gabarits de dossier d'abonné, formulaire de signalement interne, marche à suivre de déclaration — restent à joindre en annexe.
Deux régimes, deux examens	L'examen d'efficacité du présent programme et l'examen indépendant du cadre de gestion des risques opérationnels sont distincts. Vérifier qu'ils ne sont pas confiés à la même ressource sans que l'indépendance de chacun soit préservée.